

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3260/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชรบุรี
นาย ชัชชัย ภีระวัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 319

จำเลยอายุ 22 ปี จบการศึกษาระดับ ม.ศ. 3 มีภรรยาและมีบุตรด้วยกัน 1 คน จำเลยรับจ้างซ่อมตู้เย็น จำเลยรู้สึกผิดชอบดีแล้วการที่ผู้เสียหายขอให้จำเลยช่วยพาไปอยู่ที่อื่นเพราะทะเลาะวิวาทกับบิดา จำเลยน่าจะแนะนำนำตัวผู้เสียหายในทางที่ดีจำเลยกลับช่วยพาผู้เสียหายหนีบิดามารดาไปค้างคืนที่อื่น และร่วมประเวณีกับผู้เสียหายเช่นนี้ จำเลยมีเจตนาเข้าถือโอกาสจากผู้เสียหายซึ่งยังมีอายุน้อยเบาปัญญา และยังไม่รู้สึกผิดและชอบชั่วดี พาไปเพื่อการอนาจาร นับว่าการกระทำผิดของจำเลยร้ายแรงไม่สมควรที่จะรอการลงโทษ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319 จำคุก 3 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 2 ปี เมื่อพิเคราะห์รูปคดีเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดี ให้รอการลงโทษจำคุกไว้ 3 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ได้ความว่า จำเลยมีอายุ 22 ปี จบการศึกษาระดับ ม.ศ.3 มีภรรยาแล้ว ชื่อนางนิสา ภริษะวัฒน์ และมีบุตรด้วยกัน 1 คน จำเลยประกอบอาชีพรับจ้างซ่อมตู้เย็น ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยมีความรู้สึกผิดชอบดีแล้ว การที่ผู้เสียหายขอให้จำเลยช่วยพาไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากหนีออกจากบ้านเพราะทะเลาะวิวาทกับบิดา จำเลยก็น่าจะแนะนำตักเตือนผู้เสียหายไปในทางที่ดีกลับช่วยพาผู้เสียหายหนีไปจากบิดามารดาไปค้างคืนที่อื่น และร่วมประเวณีกับผู้เสียหาย เช่นนี้ จำเลยมีเจตนาเข้าถือโอกาสจากผู้เสียหายซึ่งยังมีอายุน้อยเบาปัญญาและยังไม่รู้สึกผิดและชอบชั่วดีอย่างเช่นจำเลย พาผู้เสียหายไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจาร นับว่าการกระทำผิดของจำเลยเป็นการร้ายแรง ไม่สมควรที่จะรอการลงโทษให้แก่จำเลย แต่การที่จำเลยเบิกความต่อศาลรับว่าได้พาผู้เสียหายไปจริงตามคำร้องขอของผู้เสียหาย และร่วมประเวณีกับผู้เสียหายจริง โดยความสมัครใจของผู้เสียหาย นับว่าจำเลยให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษสมควรที่จะลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน แต่ที่ศาลล่างทั้งสองปรับบทลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 โดยมีได้ระบวรนั้น ศาลฎีกาเห็นสมควรและระบุเสียด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319 บรรคหนึ่ง ให้ลงโทษและลดโทษให้จำเลยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แต่ไม่รอการ

ลงโทษ

(สุชาติ จิวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>